

GUÍA DE ***OBLIGACIONES*** SEGÚN TIPO DE ***EMPRESA***

Conoce las principales obligaciones tributarias que pueden aplicar según el régimen y las características de tu empresa.

ANTES DE *COMENZAR*

No todas las empresas tienen las mismas obligaciones tributarias.

Estas dependen de factores como el tipo de contribuyente, actividad económica, ingresos, responsabilidades registradas en el RUT y régimen tributario aplicable.

En esta guía encontrarás una orientación general sobre tres escenarios frecuentes en Colombia: régimen ordinario, Régimen Simple de Tributación (SIMPLE) y Régimen Tributario Especial (RTE).

Importante: Esta información es de carácter general. Las obligaciones pueden variar según la situación particular de cada contribuyente y las normas vigentes.

RÉGIMEN ORDINARIO

El régimen ordinario corresponde al sistema general de tributación sobre la renta en Colombia. En este régimen pueden encontrarse personas naturales y jurídicas que no pertenecen a un régimen especial o que no cumplen las condiciones para acogerse al SIMPLE.

Entre las principales obligaciones que pueden aplicar se encuentran:



Impuesto sobre la renta

Presentación y pago de la declaración de renta cuando exista obligación de declarar.



Retención en la fuente

Puede existir la obligación de practicar, declarar y pagar retenciones cuando el contribuyente actúe como agente retenedor y se cumplan las condiciones establecidas.



IVA

Aplica únicamente cuando el contribuyente tiene la responsabilidad correspondiente y realiza operaciones gravadas, de acuerdo con las normas vigentes.



Información exógena

Algunos contribuyentes deben reportar información a la DIAN cuando cumplen los requisitos establecidos para cada período.



Facturación

Los responsables de facturar deben cumplir las obligaciones relacionadas con la facturación electrónica y sus documentos equivalentes, cuando corresponda.



Obligaciones formales

Incluyen mantener actualizado el RUT, conservar los documentos soporte y cumplir con las declaraciones, pagos y demás obligaciones que correspondan.

RÉGIMEN SIMPLE

El **SIMPLE** es un régimen tributario opcional diseñado para facilitar el cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales de empresarios, emprendedores, comerciantes, profesionales y sociedades que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

El acceso al régimen depende de las condiciones del contribuyente, sus ingresos, actividad económica y demás requisitos legales.

¿Quiénes pueden optar?

Pueden optar personas naturales que desarrollen empresa y determinadas personas jurídicas cuyos socios o accionistas sean personas naturales residentes en Colombia, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Como regla general, los ingresos brutos del año anterior deben ser inferiores a 100.000 UVT, además de cumplir los demás requisitos legales.

Principales obligaciones:



Anticipos bimestrales

Los contribuyentes deben realizar los anticipos correspondientes mediante los mecanismos establecidos por la DIAN, según su situación.



Declaración anual

Se presenta una declaración anual consolidada del SIMPLE.



Facturación electrónica

Los contribuyentes obligados deben cumplir las normas de facturación electrónica.



IVA

Cuando el contribuyente sea responsable del IVA, deberá cumplir las obligaciones correspondientes.



Otras obligaciones

También pueden existir obligaciones relacionadas con activos en el exterior, información, retenciones laborales y otros deberes establecidos por la normativa.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El Régimen Tributario Especial está dirigido a determinadas entidades sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos establecidos por la legislación tributaria.

Pertenecer al RTE no depende únicamente de ser una fundación, corporación o asociación. La entidad debe cumplir las condiciones legales y realizar los trámites correspondientes ante la DIAN.

Principales aspectos a tener en cuenta:



Calificación o permanencia

Las entidades que desean pertenecer al RTE deben cumplir los requisitos y procedimientos establecidos para su calificación o permanencia.



Declaración de renta

Las entidades del RTE deben cumplir las obligaciones de declaración que correspondan según su situación.



Actividad meritoria

La entidad debe desarrollar actividades consideradas meritorias y cumplir las condiciones establecidas para este régimen.



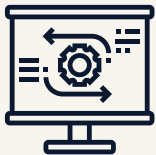
Destinación de los excedentes

Los recursos y excedentes deben cumplir las reglas de destinación establecidas por la normativa aplicable.



Información y transparencia

Las entidades deben atender las obligaciones de información y publicación que correspondan, de acuerdo con las normas vigentes.



Actualización ante la DIAN

Es importante mantener actualizada la información tributaria y cumplir oportunamente los trámites y obligaciones asociados al régimen.

REVISIÓN FINAL

Para conocer las obligaciones que realmente aplican a tu empresa, verifica:

- ☐ ¿Mi RUT está actualizado?
- ☐ ¿Cuál es el régimen tributario de mi empresa?
- ☐ ¿Qué actividad económica tengo registrada?
- ☐ ¿Soy responsable del IVA?
- ☐ ¿Tengo obligaciones relacionadas con retención en la fuente?
- ☐ ¿Estoy obligado a presentar información exógena?
- ☐ ¿Estoy obligado a facturar electrónicamente?
- ☐ ¿Tengo obligaciones relacionadas con el ICA?

- ☐ ¿Debo presentar declaraciones o realizar anticipos?
- ☐ ¿Tengo obligaciones relacionadas con beneficiarios finales?
- ☐ ¿Conservo adecuadamente los documentos y soportes de mis operaciones?
- ☐ ¿Tengo identificados los próximos vencimientos tributarios?

RECUERDA:

No todas las obligaciones aplican a todas las empresas. La responsabilidad tributaria debe determinarse de acuerdo con las características y condiciones particulares de cada contribuyente.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Esta guía presenta información general sobre algunos de los principales regímenes y obligaciones tributarias aplicables en Colombia.

Las obligaciones pueden variar según el tipo de contribuyente, actividad económica, ingresos, responsabilidades registradas en el RUT, régimen tributario y demás condiciones particulares.

La normativa tributaria puede cambiar, por lo que recomendamos verificar siempre la información vigente directamente con la DIAN o mediante asesoría profesional.

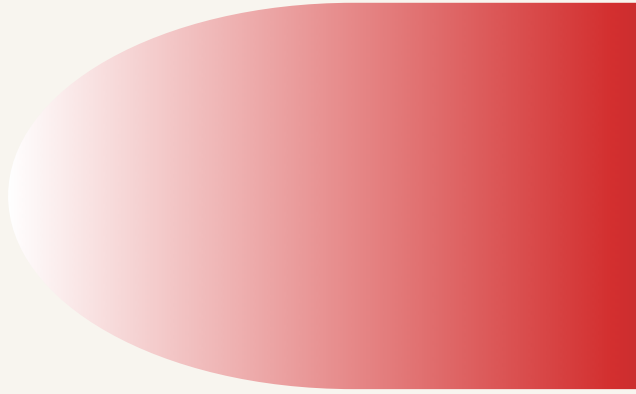
Para consultar información oficial y actualizada:

DIAN — Régimen Simple de Tributación (SIMPLE)

<https://micrositios.dian.gov.co/ruta-de-la-formalizacion/regimen-simple-de-tributacion/>

DIAN — Impuestos y obligaciones tributarias

<https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Inicio.aspx>



¿ DUDAS? **COMUNÍCATE** **CON NOSOTROS**

En ASEFICONT CH te acompañamos en la organización y cumplimiento de las obligaciones contables, financieras y tributarias de tu empresa.

Contáctanos por medio de nuestros canales de atención:

 **324 5173069**  **321 8281316**  **contacto@aseficontch.com**